

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/118

הצעת חוק המים (תיקון – איסור הפסקת אספקת מים בשל חובות של רשויות מקומיות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 114 א בחוק המים, התשי"ט–1959¹, בסעיף 114 א –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) ספק מים לא רשאי להפסיק את אספקת המים לרשות מקומית בשל אי תשלום חוב בהתאם לחשבון שהגיש לה."

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

דבר הסבר

קיימת תופעה של הפסקת אספקת מים לרשויות מקומיות במדינה בשל חוב כספי של הרשויות האלה לחברת "מקורות". הנענש העיקרי, אולי היחיד, מסנקציה זו הוא הצרכן – האזרח הפשוט, ועל כן יש להביא לידי כך שסנקציה זו לא תהיה בשימוש. ניתוק המים לכלל התושבים, לרבות לתושבים ששילמו בעד המים לרשות מקומית, מהווה ענישה קולקטיבית הכרוכה בגרימת סבל ומצוקה בלתי נסבלים. בהתאם לתיקון מס' 3 לחוק המים שהתקבל ביום 4 באוגוסט 2004, אסור לספק מים להפסיק את אספקת המים לרשות מקומית, אם הרשות המקומית שילמה לו לפחות 80% מהחוב. מאחר שלא ראוי להעניש את כלל התושבים, לרבות אלה ששילמו את חובם, מוצע לאסור לחלוטין על ספק מים להפסיק את אספקת המים לרשויות המקומיות, כך שספק מים לא יוכל להפסיק זמנית או לצמצם את אספקת המים לרשות מקומית בשל חובות כספיים שהרשות המקומית חייבת לו. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/479).

הצעת החוק זוהי לפ/24/479 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.